浦城县市场监督管理局
行政处罚决定书

浦市监处罚〔2025〕173号

当事人：浦城县正大液化气储灌有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：913507227052806127

住所（住址）：浦城县万安乡万安村后洋畈

法定代表人（负责人、经营者）：黄向东

2025年9月10日，本局执法人员到浦城县正大液化气储灌有限公司(以下简称当事人)开展气瓶充装情况检查，执法人员在气瓶充装数据库办公室第一台电脑上，通过“南平市燃气企业平台”查询2024年6月1日—2025年9月10日期间的充装明细。经初步核查，当事人的充装明细中存在大量不足13Kg的数据，涉嫌变相提高瓶装液化气价格，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十四条第（六）项的规定，经领导审批，本局于2025年9月26日予以立案调查。

2025年9月17日，本局执法人员向当事人送达浦城县市场监督管理局《询问通知书》（浦市监询通〔2025〕1-25号），告知当事人限期接受询问调查，并提交有关气瓶充装汇总数据材料。

2025年10月16日，当事人向本局提交《关于液化气充装数据异常情况说明》。2025年10月20日，当事人向本局提交《关于浦城县正大液化气储灌公司液化石油气销售情况的说明》和2024年、2025年《浦城县正大液化气储灌公司利润表》。2025年11月6日，当事人向本局提交了液化石油气充装不足13KG的记录和U盘（内含充装数据），共计2233页，数据共49121条。

2025年11月14日，本局聘请福建中锐司法鉴定所对浦城县正大液化气储灌有限公司提交的U盘中的充装数据进行鉴定。

经查，当事人使用充装设备为江苏祥康科技有限公司生产的液化气自动灌装秤，充装设备均检定有效，使用规格为YSP35.5的液化气瓶作为容器灌装销售液化石油气，瓶身标

示有净含量：13Kg。根据查询2024年6月1日—2025年9月10日期间的充装记录，其中存在49121条记录充装净含量不足13Kg，实际充装重量为627406.4Kg，应该充装重量为638573Kg，少充11166.6Kg。因各乡镇售价不同和价格调整，当事人整体平均售价单价为111.7元/瓶。当事人通过减少液化石油气充装量变相提高瓶装液化气价格，获得违法所得95946.86元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、浦城县正大液化气储灌有限公司《营业执照》复印件1份、法定代表人黄向东身份证复印件1份、授权委托书1份、委托代理人梅星身份证复印件1份。证明当事人的主体资格情况；

2、现场检查笔录1份、现场检查照片1份、询问笔录3份。证明当事人变相提高瓶装液化气价格的事实情况；

3、《关于液化气充装数据异常情况说明》1份、《关于浦城县正大液化气储灌公司液化气销售单价情况的说明》1份、《液化气销售明细表》1份、《利润表》2份、《液化石油气充装不足13KG的记录》和U盘（内含充装数据）、福建中锐司法鉴定所《司法鉴定意见书》(中锐司鉴【2025】数鉴字第293号)1份。证明涉案项目总数量和金额；

4、液化气自动灌装秤《检定证书》7份。证明当事人使用的计量器具合规性；

以上证据和笔录均由当事人、被委托人及被询问人签名按手印认可。

本局于2026年1月14日依法向当事人送达了《行政处罚告知书》[浦市监罚告〔2025〕173号]。当事人在法定时限内未向本局提出陈述、申辩及听证的要求，视为放弃此项权利。

本局于2026年1月22日依法向当事人送达了《责令退款通知书》[浦市监责退〔2025〕173号]。当事人在法定时限内进行了公告退款，因消费者难以查找、多付价款难以认定，未退还违法所得。

综上所述，当事人通过减少液化石油气充装量变相提高瓶装液化气价格的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第六项的规定：“经营者不得有下列不正当价格行为：……（六）采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务，变相提高或者压低价格”。

依据《中华人民共和国价格法》第四十条：“经营者有

本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。”、《价格违法行为行政处罚规定》第八条：“经营者违反价格法第十四条的规定，采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。”和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款：“当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。”的规定。本局责令当事人，立即停止违法行为,并决定对当事人作出如下行政处罚：

1、没收违法所得 95946.86 元；

2、并处罚款 10000 元。

上述罚没款合计人民币壹拾万伍仟玖佰肆拾陆元捌角陆分（￥：105946.86 元）。

当事人应在接到本处罚决定书之日起十五日内，按照下列缴款渠道缴清上述款项，逾期不缴纳，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项及《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的千分之二加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

微信：进入微信 APP-服务-城市服务-办事大厅-政务综合-非税缴款，扫描电子缴款书右上角二维码或输入缴款码进行缴款；

银行柜台：

个人客户提供非税缴款码至任一银行网点由柜员协助客户缴款；

对公客户填写转账支票并提供缴款码至开户网点柜台缴款；

三、企业网银:登录企业网银按相关指令操作并输入缴款码。

如对本行政处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内先依法向浦城县人民政府申请复议；对行政复议决定不服的，可以在收到行政复议决定书之日起十五日内依法向松溪县人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，行政处罚不停止执行。

浦城县市场监督管理局

2026年01月29日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。